

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1543/2534

นางสาว นิภา แซ่โล้ว
บริษัท ไทย สมุทร พาณิชย์ จำกัด
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865, มาตรา 891

ล. รู้ตัวว่าตนเป็นโรคไตวายร้ายแรง แต่ละเว้นไม่เปิดเผยความจริงทำให้จำเลย
เข้าทำสัญญายอมรับประกันชีวิต. โดยไม่ทราบการเป็นโรคไตร้ายแรงดังกล่าว
ทำให้สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา
865 เมื่อจำเลยบอกกล่าวภายในกำหนดแล้ว สัญญายอมตกเป็น โฆษะ ดังนี้โจทก์ใน
ฐานะผู้รับประโยชน์ไม่อาจเรียกร้องให้จำเลยรับผิดชอบจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต
ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตของนาง
ละม่อม ซึ่งต่อมาถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวายขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 125,920.16
บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 122,550 บาท
นับแต่วันถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า นางละม่อมรู้อยู่แล้วว่าตนป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังที่ร้ายแรง
มาก แต่ละเว้นเสียไม่เปิดเผยถึงข้อความจริงนี้ให้จำเลยได้ทราบ สัญญาประกันชีวิต

ระหว่างจำเลยกับนางละม่อมจึงตกเป็นโมฆียะ จำเลยทราบข้อความจริงได้บอกกล่าว
สัญญาไปแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์จำนวน 122,550 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีประเด็นขึ้นมาสู่ศาลฎีกาว่า นางละม่อม
ผู้เอาประกันภัยรู้หรือไม่ว่าขณะที่ขอเอาประกันชีวิตนั้นตนป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง
ร้ายแรงมากและปกปิดความจริงไว้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่านางละม่อมรู้อยู่แล้วว่าตน
เป็นโรคไตจากแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนขณะรักษาอาการผ่าตัดไส้ติ่ง
และเชื่อได้ต่อไปว่านางละม่อมรู้ตัวว่าโรคไตวายมีอาการร้ายแรงเพราะหลังจากรักษา
ไส้ติ่งเพียงเดือนเศษ นางละม่อมได้ขอทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์กับ
จำเลยโดยทำฉบับแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2526 ฉบับที่สองเมื่อวันที่ 2 เมษายน
2526 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1, 2 กับยังได้ความอีกว่าในวันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2526 นางละม่อมได้ทำสัญญาประกันชีวิตกับบริษัทไทยประสิทธิ์ประกัน
ภัย จำกัด อีกสัญญาหนึ่งด้วย พฤติการณ์ดังกล่าวสนับสนุนให้เห็นว่า นางละม่อมรู้ตัว
ว่าเป็นโรคไตวายร้ายแรงก่อนที่จะขอเอาประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์คดีมี
ประเด็นจะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า สัญญาประกันชีวิตเป็นโมฆียะหรือไม่เห็นว่าโรคดัง
กล่าวเป็นโรคร้ายแรง ซึ่งเวลาขอเอาประกันชีวิตนางละม่อมจะต้องแจ้งให้จำเลย
ทราบโดยการกรอกข้อความแสดงว่าเป็นโรคไตในใบขอเอาประกันชีวิตแต่นาง

ละม่อมละเว่นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงโดยไม่กรอกข้อความในเอกสารดังกล่าว
ปรากฏตามข้อ 3(จ) ในเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ทั้งนี้เพื่อแสดงว่านางละม่อม
ไม่เคยป่วยด้วยโรคไตวายร้ายแรง ซึ่งจำเลยนำสืบว่า หากจำเลยทราบก็จะไม่เข้าทำ
สัญญาประกันชีวิตของนางละม่อมเด็ดขาดในข้อนี้ นายแพทย์บรรณสิทธิ์เบิกความ
ว่าโรคไตของนางละม่อมไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ แต่พอจะมีทางรักษาให้ทรงตัว
อยู่ได้ จึงสนับสนุนให้เห็นว่าถ้าจำเลยได้ทราบก็จะไม่เข้าทำสัญญาประกันชีวิตนาง
ละม่อม การที่นางละม่อมละเว่นไม่เปิดเผยความจริงทำให้จำเลยเข้าทำสัญญา
ยอมรับประกันชีวิตนางละม่อมโดยไม่ทราบการเป็นโรคไตร้ายแรงดังกล่าว ทำให้
สัญญาเป็นโมฆียะตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 จำเลยจึงมี
สิทธิบอกล้างได้ ซึ่งจำเลยก็ได้บอกล้างนิติกรรมภายในกำหนดแล้วโดยจำเลยทราบ
มูลอันจะบอกล้างเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2527 และบอกล้างไปถึงโจทก์เมื่อวันที่ 15
เดือนเดียวกันนิติกรรมจึงตกเป็นโมฆะ โจทก์ในฐานะผู้รับประโยชน์จึงไม่อาจเรียก
ร้องให้จำเลยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาประกันชีวิตได้"

พิพากษายืน

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-สวิน อักษรายุธ-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ